P U T U S A N
Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Hendra Als Aja Anak Dari Bintirman;
2. Tempat lahir : Tumbang Pasangon;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 8 Januari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Antang Taoi, RT.006/RW.003, Kelurahan Sepang Simin, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/31/X/RES.4.2./2024/Res Narkoba tertanggal 24 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 Maret 2025;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 Mei 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, Eprayen Punding, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Temanggung Panji Nomor 51, Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penetapan Penunjukkan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Kkn tertanggal 24 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Kkn tanggal 17 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Kkn tanggal 17 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HENDRA als AJA anak dari BINTIRMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman atau percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***Pasal 114 Ayat 1 juncto Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*** sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HENDRA als AJA anak dari BINTIRMAN** dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa **dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan**;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Merk Vivo Y28 warna hijau army metallic dengan nomor SIMCARD 0823-9613-6187, IMEI I 869281079162554 dan IMEI II 869281079162547;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-03/KKN/Enz.2/01/2025 tanggal 17 Februari 2025 sebagai berikut:

PERTAMA;

Bahwa **Terdakwa HENDRA als AJA anak dari BINTIRMAN bersama-sama dengan Saksi Ayu (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 WIB sampai dengan hari Kamis, 24 Oktober 2024 sekira pukul 20.25 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Antang Taoi, KM.3 RT.006/RW.002 Kelurahan Sepang Simin, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya di barak milik Saudari Soraya yang terdakwa dan Saksi Ayu menyewanya atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, "***telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman atau percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika***", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Ayu dihubungi oleh Sdr. Yopi (DPO) melalui handphone dan menawarkan 1 kantong narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada Saksi Ayu dan Saksi Ayu menyetujuinya namun dengan berhutang terlebih dahulu sebab Saksi Ayu tidak memiliki uang. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB datang seorang laki-laki yang Saksi Ayu tidak mengenalnya datang menemui Saksi Ayu dan terdakwa ke barak milik Saudari Soraya yang ada di Jalan Antang Taoi, KM.3 RT.006/RW.002

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kelurahan Sepang Simin, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian menyerahkan 1 buah kotak rokok sampoerna hijau yang berisi narkotika jenis shabu milik Sdr. Yopi. Lalu sekira pukul 18.00 WIB terdakwa dan Saksi Ayu membuka 1 buah kotak rokok sampoerna hijau yang berisi narkotika jenis shabu milik Sdr. Yopi tersebut kemudian Saksi Ayu membaginya menjadi 2 paket lalu menyimpannya ke dalam laci di dalam kamar tidur Saksi Ayu. Setelah itu sekira pukul 20.19 WIB, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Jana (DPO) melalui pesan whatsapp dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu tidak lama kemudian Sdr. Jana datang ke barak milik Saudari Soraya yang ada di Jalan Antang Taoi, KM.3 RT.006/RW.002 Kelurahan Sepang Simin, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah untuk menemui terdakwa. Sesampainya di barak milik Saudari Soraya, Sdr. Jana memberitahukan hendak membeli 2 paket narkotika jenis shabu dengan harga masing-masing Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa memberitahukan kepada Saksi Ayu dan Saksi Ayu meminta agar terdakwa mengambilnya dari laci kamar tidur Saksi Ayu dan menakarkannya kemudian terdakwa menyerahkan 2 paket narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. Jana. Tidak lama kemudian sekira pukul 20.35 WIB, Sdr. Mamah Mandala (DPO) datang ke barak milik Saudari Soraya yang ada di Jalan Antang Taoi, KM.3 RT.006/RW.002 Kelurahan Sepang Simin, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah menemui terdakwa untuk membeli 3 paket narkotika jenis shabu dengan harga masing-masing Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Ayu lalu Saksi Ayu menyerahkan 3 paket narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. Mamah Mandala. Selanjutnya sekira pukul 20.45 WIB, Sdr. Emen (DPO) datang ke barak milik Saudari Soraya yang ada di Jalan Antang Taoi, KM.3 RT.006/RW.002 Kelurahan Sepang Simin, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah menemui terdakwa untuk membeli 2 paket narkotika jenis shabu dengan harga masing-masing Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada Saksi Ayu lalu terdakwa menyerahkan 2 paket narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. Emen setelah Saksi Hendra menakarkannya;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB, datang seorang laki-laki yang Saksi Ayu tidak mengenalnya ke barak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

milik Saudari Soraya yang ada di Jalan Antang Taoi, KM.3 RT.006/RW.002 Kelurahan Sepang Simin, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah untuk membeli 1 paket narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Ayu mengambil uangnya dari orang tersebut lalu Saksi Ayu menakarkan 1 paket narkotika jenis shabu dan menyerahkannya kepada orang yang tidak dikenal tersebut. Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 20.25 WIB datang seorang laki-laki yang Saksi Ayu tidak mengenalnya ke barak milik Saudari Soraya yang ada di Jalan Antang Taoi, KM.3 RT.006/RW.002 Kelurahan Sepang Simin, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah menemui Saksi Ayu untuk membeli 1 paket narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), setelah Saksi Ayu menerima uangnya kemudian Saksi Ayu menakarkan 1 paket narkotika jenis shabu tersebut lalu menyerahkannya kepada orang yang tidak dikenal tersebut. Selanjutnya uang hasil penjualan Saksi Ayu simpan di dalam tas yang ada di kamar tidur Saksi Ayu dan 2 paket narkotika jenis shabu Saksi Ayu simpan di dalam laci kamar tidur Saksi Ayu. Tidak lama setelah itu, datang personil kepolisian ke barak milik Saudari Soraya mengetuk dan mendobrak pintu serta mendapati terdakwa dan Saksi Ayu yang sementara Saksi Ayu mencoba ingin membuang 2 paket narkotika jenis shabu melalui celah-celah angin yang ada di barak;

- Bahwa setelah personil kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Saksi Ayu maka ditemukan 2 paket narkotika jenis shabu yang semula terdakwa ingin membuangnya melalui celah-celah angin di barak kemudian terdakwa dan Saksi Hendra mengakuinya milik terdakwa dan Saksi Hendra, kemudian uang sejumlah Rp. 1.950.000 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 unit handphone merk Oppo A3X dan dari terdakwa disita 1 unit handphone Vivo Y28 yang masing-masing terdakwa dan Saksi Ayu gunakan untuk berkomunikasi terkait jual beli narkotika jenis shabu;
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0528 tanggal 26 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 24.098.11.16.05.0533.K berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bening dengan berat 0,3673 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 078/11144.00/2024 tanggal 25 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 2 (satu) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 3.51 (tiga koma lima satu) gram dan berat bersih 3,19 (tiga koma satu sembilan) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 3,47 (tiga koma empat tujuh) gram dan berat bersih 3,15 (tiga koma satu lima) gram;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu berupa 2 (satu) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 3.51 (tiga koma lima satu) gram dan berat bersih 3,19 (tiga koma satu sembilan) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 3,47 (tiga koma empat tujuh) gram dan berat bersih 3,15 (tiga koma satu lima) gram yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA;

Bahwa **Terdakwa HENDRA als AJA anak dari BINTIRMAN bersama-sama dengan Saksi Ayu (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Kamis, 24 Oktober 2024 sekira pukul 20.25 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Antang Taoi, KM.3 RT.006/RW.002 Kelurahan Sepang Simin, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya di barak milik Saudari Soraya yang terdakwa dan Saksi Ayu menyewanya atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili,"***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika***", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 20.25 WIB datang personil kepolisian ke barak milik Saudari Soraya yang ada di Jalan Antang Taoi, KM.3 RT.006/RW.002 Kelurahan Sepang Simin, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah mengetuk dan mendobrak pintu serta mendapati terdakwa dan Saksi Ayu yang sementara mencoba ingin membuang 2 paket narkotika jenis shabu melalui celah-celah angin yang ada di barak;
- Bahwa setelah personil kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Saksi Ayu maka ditemukan 2 paket narkotika jenis shabu yang semula terdakwa ingin membuangnya melalui celah-celah angin di barak, kemudian terdakwa dan Saksi Hendra mengakuinya milik terdakwa dan Saksi Hendra, kemudian uang sejumlah Rp. 1.950.000 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 unit handphone merk Oppo A3X dan dari terdakwa disita 1 unit handphone Vivo Y28 yang masing-masing terdakwa dan Saksi Ayu gunakan untuk berkomunikasi terkait jual beli narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa menjelaskan bagaimana terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu yang pada akhirnya disita oleh pihak kepolisian. Berawal pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Ayu dihubungi oleh Sdr. Yopi (DPO) melalui handphone dan menawarkan 1 kantong narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada Saksi Ayu dan Saksi Ayu menyetujuinya namun dengan berhutang terlebih dahulu sebab Saksi Ayu tidak memiliki uang. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB datang seorang laki-laki yang Saksi Ayu tidak mengenalnya datang menemui Saksi Ayu dan terdakwa ke barak milik Saudari Soraya yang ada di Jalan Antang Taoi, KM.3 RT.006/RW.002 Kelurahan Sepang Simin, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyerahkan 1 buah kotak rokok sampoerna hijau yang berisi narkotika jenis shabu milik Sdr. Yopi. Lalu sekira pukul 18.00 WIB terdakwa dan Saksi Ayu membuka 1 buah kotak rokok sampoerna hijau yang berisi narkotika jenis shabu milik Sdr. Yopi tersebut kemudian Saksi Ayu membaginya menjadi 2 paket lalu menyimpannya ke dalam laci di dalam kamar tidur Saksi Ayu. Setelah itu sekira pukul 20.19 WIB, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Jana (DPO) melalui pesan whatsapp dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu tidak lama kemudian Sdr. Jana datang ke barak milik Saudari Soraya yang ada di Jalan Antang Taoi, KM.3 RT.006/RW.002 Kelurahan Sepang Simin, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah untuk menemui terdakwa. Sesampainya di barak milik Saudari Soraya, Sdr. Jana memberitahukan hendak membeli 2 paket narkotika jenis shabu dengan harga masing-masing Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa memberitahukan kepada Saksi Ayu dan Saksi Ayu meminta agar terdakwa mengambilnya dari laci kamar tidur Saksi Ayu dan menakarkannya kemudian terdakwa menyerahkan 2 paket narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. Jana. Tidak lama kemudian sekira pukul 20.35 WIB, Sdr. Mamah Mandala (DPO) datang ke barak milik Saudari Soraya yang ada di Jalan Antang Taoi, KM.3 RT.006/RW.002 Kelurahan Sepang Simin, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah menemui terdakwa untuk membeli 3 paket narkotika jenis shabu dengan harga masing-masing Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Ayu lalu Saksi Ayu menyerahkan 3 paket narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. Mamah Mandala. Selanjutnya sekira pukul 20.45 WIB, Sdr. Emen (DPO) datang ke barak milik Saudari Soraya yang ada di Jalan Antang Taoi, KM.3 RT.006/RW.002 Kelurahan Sepang Simin, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah menemui terdakwa untuk membeli 2 paket narkotika jenis shabu dengan harga masing-masing Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada Saksi Ayu lalu terdakwa menyerahkan 2 paket narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. Emen setelah Saksi Hendra menakarkannya;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB, datang seorang laki-laki yang Saksi Ayu tidak mengenalnya ke barak milik Saudari Soraya yang ada di Jalan Antang Taoi, KM.3 RT.006/RW.002 Kelurahan Sepang Simin, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Provinsi Kalimantan Tengah untuk membeli 1 paket narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Ayu mengambil uangnya dari orang tersebut lalu Saksi Ayu menakarkan 1 paket narkotika jenis shabu dan menyerahkannya kepada orang yang tidak dikenal tersebut. Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 20.25 WIB datang seorang laki-laki yang Saksi Ayu tidak mengenalnya ke barak milik Saudari Soraya yang ada di Jalan Antang Taoi, KM.3 RT.006/RW.002 Kelurahan Sepang Simin, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah menemui Saksi Ayu untuk membeli 1 paket narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), setelah Saksi Ayu menerima uangnya kemudian Saksi Ayu menakarkan 1 paket narkotika jenis shabu tersebut lalu menyerahkannya kepada orang yang tidak dikenal tersebut. Selanjutnya uang hasil penjualan Saksi Ayu simpan di dalam tas yang ada di kamar tidur Saksi Ayu dan 2 paket narkotika jenis shabu Saksi Ayu simpan di dalam laci kamar tidur Saksi Ayu;

- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0528 tanggal 26 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 24.098.11.16.05.0533.K berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat 0,3673 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 078/11144.00/2024 tanggal 25 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 2 (satu) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 3.51 (tiga koma lima satu) gram dan berat bersih 3,19 (tiga koma satu sembilan) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3,47 (tiga koma empat tujuh) gram dan berat bersih 3,15 (tiga koma satu lima) gram;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (satu) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 3.51 (tiga koma lima satu) gram dan berat bersih 3,19 (tiga koma satu sembilan) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 3,47 (tiga koma empat tujuh) gram dan berat bersih 3,15 (tiga koma satu lima) gram yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BRIPTU. RIFKI HIDAYAT Bin H. RUSDI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

   - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 20.30 WIB di barak milik Saudari Soraya yang berada di Jalan Antang Taoi, KM.3 RT.006/RW.002 Kelurahan Sepang Simin, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
   - Bahwa Terdakwa ditangkap karena menguasai, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman;
   - Bahwa penangkapan Terdakwa bermula pada hari kamis tanggal 24 Oktober 2024, ketika Sat Narkoba Polres Gunung Mas mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkotika di barak milik Saudari Soraya yang berada di Jalan Antang Taoi, KM.3 RT.006/RW.002 Kelurahan Sepang Simin, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Menindaklanjuti informasi tersebut, Sat Narkoba yang dipimpin Kasat Narkoba IPTU AWI WAHYU

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PRASETYO, STr.K melakukan penyelidikan dan kemudian mengamankan 2 (dua) orang diduga pelaku penjual narkotika jenis sabu-sabu yaitu Terdakwa bersama pacarnya yaitu Sdr. Ayu Sri Gente Alias Mama Rehan anak dari Maradin. Pada saat diamankan dan dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Mantir Adat Kelurahan Sepang Simin yaitu Sdr. Mampai D. Daya, ditemukan barang bukti 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya dibuang Sdr. Ayu ke celah-celah angin barak pada saat terjadinya penggerebekan dan diakui Terdakwa bersama Sdr. Ayu bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Sdr. Ayu;

- Bahwa selain 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut, juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y28 warna HIJAU ARMY METALIC yang diakui Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk penjualan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Sdr. Ayu mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Yopi dengan cara membeli secara berhutang sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan akan dibayar setelah paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa peran Terdakwa dalam tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah mengurai narkotika menjadi paket-paket kecil, mencarikan pembeli serta menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sedangkan peran Sdr. Ayu adalah membeli, menyimpan, menguasai dan menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa yang membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah Sdr. Jana dimana sebelumnya memesan melalui pesan whatsapp dan kemudian Sdr. Jana datang ke barak menemui Terdakwa membeli 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan harga masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Sdr. Mamah Mandala menemui Terdakwa untuk membeli 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dengan harga masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. Emen juga datang ke barak menemui Terdakwa untuk membeli 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan harga masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana setiap pembeli yang datang, Terdakwa selalu mengambil narkotika jenis sabu-sabu dari 1 (satu) kantong, kemudian menakar dan menjadikannya paket kecil sesuai pesanan pembeli;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Sdr. Ayu, paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah dibeli dari Sdr. Yopi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, jika paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis terjual, maka Terdakwa dan Sdr. Ayu akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dimana uang tersebut digunakan Terdakwa dan Sdr. Ayu untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan sebagai pacar Sdr. Ayu dan keduanya tinggal di dalam satu barak;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Sdr. Ayu, keduanya juga mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual serta menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan, dan membenarkan bahwa semua barang bukti disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa sebelum terjadinya proses penangkapan Terdakwa, anggota Polisi terlebih dahulu memperlihatkan surat tugas kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

2. **BRIPDA. GUSTIANOR Bin MISRAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 20.30 WIB di barak milik Saudari Soraya yang berada di Jalan Antang Taoi, KM.3 RT.006/RW.002 Kelurahan Sepang Simin, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menguasai, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula pada hari kamis tanggal 24 Oktober 2024, ketika Sat Narkoba Polres Gunung Mas mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkotika di barak milik Saudari Soraya yang berada di Jalan Antang Taoi, KM.3 RT.006/RW.002 Kelurahan Sepang Simin, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Menindaklanjuti informasi tersebut, Sat Narkoba yang dipimpin Kasat Narkoba IPTU AWI WAHYU PRASETYO, STr.K melakukan penyelidikan dan kemudian mengamankan 2 (dua) orang diduga pelaku penjual narkotika jenis sabu-sabu yaitu Terdakwa bersama pacarnya yaitu Sdr. Ayu Sri Gente Alias Mama Rehan anak dari Maradin. Pada saat diamankan dan dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Mantir Adat Kelurahan Sepang Simin yaitu Sdr. Mampai D. Daya, ditemukan barang bukti 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya dibuang Sdr. Ayu ke celah-celah angin barak pada saat terjadinya penggerebekan dan diakui Terdakwa bersama Sdr. Ayu bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Sdr. Ayu;
- Bahwa selain 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut, juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y28 warna HIJAU ARMY METALIC yang diakui Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk penjualan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Sdr. Ayu mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Yopi dengan cara membeli secara berhutang sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan akan dibayar setelah paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa peran Terdakwa dalam tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah mengurai narkotika menjadi paket-paket kecil, mencarikan pembeli serta menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sedangkan peran Sdr. Ayu adalah membeli, menyimpan, menguasai dan menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa yang membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah Sdr. Jana dimana sebelumnya memesan melalui pesan whatsapp dan kemudian Sdr. Jana datang ke barak menemui Terdakwa membeli 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan harga masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Sdr. Mamah Mandala menemui

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa untuk membeli 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dengan harga masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. Emen juga datang ke barak menemui Terdakwa untuk membeli 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan harga masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana setiap pembeli yang datang, Terdakwa selalu mengambil narkotika jenis sabu-sabu dari 1 (satu) kantong, kemudian menakar dan menjadikannya paket kecil sesuai pesanan pembeli;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Sdr. Ayu, paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah dibeli dari Sdr. Yopi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, jika paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis terjual, maka Terdakwa dan Sdr. Ayu akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dimana uang tersebut digunakan Terdakwa dan Sdr. Ayu untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan sebagai pacar Sdr. Ayu dan keduanya tinggal di dalam satu barak;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Sdr. Ayu, keduanya juga mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual serta menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan, dan membenarkan bahwa semua barang bukti disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa sebelum terjadinya proses penangkapan Terdakwa, anggota Polisi terlebih dahulu memperlihatkan surat tugas kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. **MAMPAI D. DAYA Als MAMPAI Als BAPAK MERY BIN D. DAYA**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang ada dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Mantir Adat Kelurahan Sepang Simin;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Ayu diamankan di barak milik Saudari Soraya yang berada di Jalan Antang Taoi, KM.3 RT.006/RW.002 Kelurahan Sepang Simin, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah karena menyimpan dan menjual narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Kamis, 24 Oktober 2024 sekira pukul 20.30 WIB, Saksi didatangi anggota Polisi dari Polres Gunung Mas untuk menjadi saksi dalam proses penggeledahan di barak milik Saudari Soraya. Selanjutnya pada saat Saksi sudah berada di barak tersebut, Polisi kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu di celah-celah angin barak dan diakui Sdr. Ayu, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibuang ke celah-celah angin pada saat terjadinya penggerebekan;
- Bahwa selain 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Saksi juga diperlihatkan barang bukti berupa uang yang Saksi lupa berapa jumlahnya dan HP, dimana pada saat itu semua barang bukti yang disita, diakui Terdakwa dan Sdr. Ayu bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa dan Sdr. Ayu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum tersebut, dan membenarkan bahwa semua barang bukti disita dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Sdr. Ayu, namun Saksi tidak mengetahui keseharian mereka berdua;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Ayu hanya memiliki hubungan sebagai pacar, namun tinggal bersama dalam satu barak;
- Bahwa sebelum terjadinya penggeledahan tersebut, salah satu anggota Polisi memperlihatkan surat tugas kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Surat Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0528 tanggal 26 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 24.098.11.16.05.0533.K berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat 0,3673 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Surat hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 078/11144.00/2024 tanggal 25 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 2 (satu) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 3.51 (tiga koma lima satu) gram dan berat bersih 3,19 (tiga koma satu sembilan) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 3,47 (tiga koma empat tujuh) gram dan berat bersih 3,15 (tiga koma satu lima) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Sdr. Ayu Sri Gente Alias Mama Rehan anak dari Maradin pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 20.30 WIB di barak milik Saudari Soraya yang berada di Jalan Antang Taoi, KM.3 RT.006/RW.002 Kelurahan Sepang Simin, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah karena melakukan tindak pidana membeli, menyimpan dan menjual narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Ayu Sri Gente Alias Mama Rehan anak dari Maradin memiliki hubungan sebagai pacar dan tinggal bersama dalam satu barak;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan, Polisi menemukan barang bukti 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya dibuang Sdr. Ayu ke celah-celah angin barak pada saat terjadinya penggerebekan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan Sdr. Ayu dari Sdr. Yopi dengan cara membeli secara berhutang sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan akan dibayar setelah paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa transaksi narkotika jenis sabu-sabu tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 23 Oktober 2024, ketika Sdr. Undus menawari Sdr. Ayu pekerjaan yaitu menjual narkotika jenis sabu-sabu dan kemudian Sdr. Undus memberi nomor Sdr. Ayu kepada Sdr. Yopi. Selanjutnya sekira jam 14.00 WIB, Sdr. Yopi menghubungi Sdr. Ayu untuk menawarkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan akan dibayar setelah paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis terjual. Selanjutnya sekira jam 16.00 WIB, datang seorang laki-laki yang tidak dikenal menyerahkan 1 (satu) buah kotak Sampoerna hijau berisi 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Ayu, kemudian Sdr. Ayu membaginya menjadi 2 paket lalu menyimpannya ke dalam laci di dalam kamar tidur;
- Bahwa Sdr. Ayu sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Yopi yaitu pada hari kamis tanggal 10 Oktober 2024 dan kedua pada hari rabu tanggal 23 Oktober 2024;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira jam 20.19 WIB, Sdr. Jana menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp dan kemudian Sdr. Jana datang ke barak menemui Terdakwa membeli 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan harga masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Sdr. Mamah Mandala menemui Terdakwa untuk membeli 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dengan harga masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. Emen juga datang ke barak menemui Terdakwa untuk membeli 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan harga masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setiap pembeli yang datang, Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari salah 1 (satu) paket yang telah diurai Sdr. Ayu, kemudian menakar dan menjadikannya paket kecil sesuai pesanan pembeli;
- Bahwa selain ketiga orang tersebut, ada 2 (dua) orang laki-laki tidak dikenal datang membeli narkotika jenis sabu-sabu dan yang melayani penjualan tersebut adalah Sdr. Ayu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa jika paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis terjual, maka Terdakwa dan Sdr. Ayu akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dimana uang tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa selain menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa dan Sdr. Ayu juga telah mengkomsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut kurang lebih sebanyak 2 (dua) gram;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Ayu sudah mengkomsumsi narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa mengkomsumsi narkotika jenis sabu-sabu dikarenakan memiliki pekerjaan berat sebagai penambang emas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak ingin mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, di Persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone Merk Vivo Y28 warna hijau army metallic dengan nomor SIMCARD 0823-9613-6187, IMEI I 869281079162554 dan IMEI II 869281079162547;

Disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira jam 20.25 WIB, Saksi Gustianor dan Saksi Rifki melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. Ayu dengan disaksikan oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saksi Mampai atas adanya kegiatan jual beli narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa dan Sdr. Ayu;

2. Bahwa Polisi kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu di celah-celah angin barak dan diakui Sdr. Ayu, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibuang ke celah-celah angin pada saat terjadinya penggerebekan, selain 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dari Sdr. Ayu ditemukan juga barang bukti berupa uang, dan dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone Merk Vivo Y28 warna hijau army metallic, dimana pada saat itu semua barang bukti yang disita, diakui Terdakwa dan Sdr. Ayu bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa dan Sdr. Ayu;

3. Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan Sdr. Ayu dari Sdr. Yopi dengan cara membeli secara berhutang sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan akan dibayar setelah paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis terjual;

4. Bahwa peran Terdakwa setelag narkotika didapatkan oleh Sdr. Ayu dari Sdr. Yopi adalah mengurai narkotika menjadi paket-paket kecil, mencarikan pembeli serta menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

5. Bahwa yang membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah Sdr. Jana dimana sebelumnya memesan melalui pesan whatsapp dan kemudian Sdr. Jana datang ke barak menemui Terdakwa membeli 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan harga masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Sdr. Mamah Mandala menemui Terdakwa untuk membeli 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dengan harga masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. Emen juga datang ke barak menemui Terdakwa untuk membeli 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan harga masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana setiap pembeli yang datang, Terdakwa selalu mengambil narkotika jenis sabu-sabu dari 1 (satu) kantong, kemudian menakar dan menjadikannya paket kecil sesuai pesanan pembeli;

6. Bahwa setiap pembeli yang datang, Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari salah 1 (satu) paket yang telah diurai, kemudian menakar dan menjadikannya paket kecil sesuai pesanan pembeli;

7. Bahwa jika paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis terjual, maka Terdakwa dan Sdr. Ayu akan mendapatkan keuntungan sebesar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dimana uang tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari;

8. Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0528 tanggal 26 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 24.098.11.16.05.0533.K berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat 0,3673 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

9. Bahwa berdasarkan Surat hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 078/11144.00/2024 tanggal 25 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 2 (satu) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 3.51 (tiga koma lima satu) gram dan berat bersih 3,19 (tiga koma satu sembilan) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 3,47 (tiga koma empat tujuh) gram dan berat bersih 3,15 (tiga koma satu lima) gram;

10. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas, mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama Pasal 114 Ayat (1) *Jo*. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Setiap Orang;

2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekusor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada persoon yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai terdakwa sehinga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan penjatuhan hukuman (*vonis*) kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Hendra Als Aja Anak Dari Bintirman telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-03/KKN/Enz.2/01/2025 yang dibacakan di muka persidangan, serta dalam persidangan Terdakwa Hendra Als Aja Anak Dari Bintirman telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain, demikian juga keterangan saksi-saksi di muka persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa Hendra Als Aja Anak Dari Bintirman adalah terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur setiap orang telah terpenuhi, tidak serta merta dapat dinyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terkait unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

(1). Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

(2). Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika):

a. Apotek;
b. Rumah sakit;
c. Pusat Kesehatan masyarakat;
d. Balai pengobatan; dan
e. Dokter;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada ijin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur "**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "**Menawarkan Untuk Dijual**" berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mempunyai makna "*mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli*" dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian "**Menjual**" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "*memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang*";

Menimbang, bahwa pengertian "**Membeli**" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "*memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang*". Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian "**Menerima**" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "*mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain*". Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidak tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa "**Menjadi Perantara Dalam Jual Beli**" mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa "**Menukar**" mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa "**Menyerahkan**" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "*memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain*";

Menimbang, bahwa pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya menyebutkan "**Narkotika Golongan I**" saja, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa sendiri di persidangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menunjukkan bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira jam 20.25 WIB, Saksi Gustianor dan Saksi Rifki melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. Ayu dengan disaksikan oleh Saksi Mampai atas adanya kegiatan jual beli narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa dan Sdr. Ayu;

Menimbang, bahwa Polisi kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu di celah-celah angin barak dan diakui Sdr. Ayu, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibuang ke celah-celah angin pada saat terjadinya penggerebekan, selain 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dari Sdr. Ayu ditemukan juga barang bukti berupa uang, dan dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone Merk Vivo Y28 warna hijau army metallic, dimana pada saat itu semua barang bukti yang disita, diakui Terdakwa dan Sdr. Ayu bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa dan Sdr. Ayu;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan Sdr. Ayu dari Sdr. Yopi dengan cara membeli secara berhutang sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan akan dibayar setelah paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis terjual;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa setelag narkotika didapatkan oleh Sdr. Ayu dari Sdr. Yopi adalah mengurai narkotika menjadi paket-paket kecil, mencarikan pembeli serta menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa yang membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah Sdr. Jana dimana sebelumnya memesan melalui pesan whatsapp dan kemudian Sdr. Jana datang ke barak menemui Terdakwa membeli 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan harga masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Sdr. Mamah Mandala menemui Terdakwa untuk membeli 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dengan harga masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. Emen juga datang ke barak menemui Terdakwa untuk membeli 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan harga masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana setiap pembeli yang datang, Terdakwa selalu mengambil narkotika jenis sabu-sabu dari 1 (satu) kantong, kemudian menakar dan menjadikannya paket kecil sesuai pesanan pembeli;

Menimbang, bahwa setiap pembeli yang datang, Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari salah 1 (satu) paket yang telah diurai, kemudian menakar dan menjadikannya paket kecil sesuai pesanan pembeli;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa jika paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis terjual, maka Terdakwa dan Sdr. Ayu akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dimana uang tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0528 tanggal 26 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 24.098.11.16.05.0533.K berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat 0,3673 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 078/11144.00/2024 tanggal 25 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 2 (satu) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 3.51 (tiga koma lima satu) gram dan berat bersih 3,19 (tiga koma satu sembilan) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 3,47 (tiga koma empat tujuh) gram dan berat bersih 3,15 (tiga koma satu lima) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kaitannya dengan narkotika yang ada padanya, tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa yang terungkap dalam fakta hukum berdasarkan alat bukti, barang bukti dan keterangan Terdakwa, yang kemudian Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peran Terdakwa dalam hal ini adalah **Menjual** narkotika Golongan I jenis shabu, yaitu Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Jana sebanyak 2 (dua) paket dengan harga masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kepada Sdr. Mamah Mandala sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga masing-masing

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan kepada Sdr. Emen sebanyak 2 (dua) paket dengan harga masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa juga tidak dapat membuktikan bahwa ia mendapat ijin dari Menteri Kesehatan untuk **Menjual** narkotika tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan **tanpa hak**;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan oleh karena shabu yang jual belinya dilakukan oleh Terdakwa tidak jelas peruntukkannya, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan **melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa telah terbukti **Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I**, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekusor narkotika;

Menimbang, bahwa percobaan adalah adanya unsur niat, permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka (18) UU no 35 tahun 2009 pengertian permufakatan jahat adalah Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa karena unsur ini memuat perbuatan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu perbuatan, yang menurut pemeriksaan persidangan paling mendekati perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat telah terjadi kerjasama atau persekongkolan antara Terdakwa dan Sdr. Ayu, yang dilaksanakan dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk melakukan suatu kejahatan narkotika berupa jual beli narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka perbuatan Terdakwa termasuk dalam pengertian **“permufakatan jahat”** dikarenakan Perbuatan dalam peredaran sabu tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sdr. Ayu yang juga menyediakan/memfasilitasi narkotika, sehingga terorganisir suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekusor narkotika** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) *jo* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian selain pidana penjara, kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah SIM Card Nomor 0823-9613-6187;

Yang disita dari Terdakwa dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit handphone Merk Vivo Y28 warna hijau army metallic dengan nomor IMEI I 869281079162554 dan IMEI II 869281079162547;

Yang disita dari Terdakwa dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) *jo*. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendra Als Aja Anak Dari Bintirman** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun**, dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah SIM Card Nomor 0823-9613-6187;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone Merk Vivo Y28 warna hijau army metallic dengan nomor IMEI I 869281079162554 dan IMEI II 869281079162547;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025, oleh R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiskus Sinurat, S.H., dan Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Dillah, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Yosafat Ramot Mampetua Tamba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Fransiskus Sinurat, S.H.	R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H.
Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.	

Panitera,

Akhmad Dillah, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)